



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

La Paz, 15 de diciembre de 2025

P.I.E. N° 37/2025-2026

Excmo.

Lic. Rodrigo Paz Pereira

PRESIDENTE DE BOLIVIA.

Presente. -



Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito, presentada por la Senadora Betty Canaviri Villanueva, quien solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, para que a través del Director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, responda el siguiente cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento:

- 1.- Informe Señor Ministro; si la AJAM tiene la misión de dirigir, administrar, registrar, controlar y fiscalizar la actividad minera en todo el país, y si es que cumplió con todos sus objetivos desde el año 2020 hasta el 2025, con la fiscalización control y seguridad sobre robo de mineral realizada por los Jukus, Adjunte documentación de respaldo.
- 2.- Informe Señor Ministro; Sí, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ejerce el control, registro, fiscalización y administración de la actividad minera en todo el territorio de Bolivia, incluyendo las operaciones dentro de las minas y si su función abarca desde el otorgamiento de derechos mineros y la lucha contra la minería ilegal, hasta la inspección técnica de las actividades mineras y la aplicación de sanciones; adjunte documentación de respaldo.
- 3.- Informe Señor Ministro; La AJAM tiene la atribución de fiscalizar y controlar la actividad minera para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, y cuantas denuncias de avasallamiento ha recibido desde los años 2020 hasta el 2025 en todos los departamentos del país; adjunte documentación de respaldo.
- 4.- Informe Señor Ministro; si la AJAM cumplió con lo que establece el manual de competencias y realizo operativos en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público para desbaratar la minería ilegal y presentar denuncias penales contra los responsables, y los avasallamientos por los Jukus, en todas las cooperativas mineras y sindicatos de mixtos de trabajadores mineros asalariados a nivel nacional; adjunte documentación de respaldo en legajos legalizados.
- 5.- Informe Señor Ministro; si la AJAM se encarga de la dirección, administración superior y registro de la actividad minera en Bolivia, lo que incluye la administración del catastro y la cuadriculación minera; y si hasta la fecha ha cumplido a cabalidad con estas competencias y si ha informado a su inmediato superior de todas las actividades realizado en un informe final de gestión, hacia el ministerio de Minería y Metalurgia, adjunte documentación de respaldo
- 6.- Informe Señor Ministro, si se han realizado mediante la AJAM en coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia las inspecciones técnicas oculares en los nueve departamentos de Bolivia y en específico en áreas mineras para verificar el cumplimiento de las normas y tomar acciones legales cuando se detecta actividad ilegal, como se ha hecho



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

en algunas zonas específicas, del país como Mina Manquiri, Mina Bolívar, Mina Huanuni, Mina Colquiri, Mina Amayapampa, Mina San Vicente y otras cumpliendo con el procedimiento correspondiente en cuanto a avasallamientos y problemas por conflictos con los Jukus, adjunte documentación de respaldo en legajos simples.

7.- Informe Señor Ministro, hasta la fecha desde el año 2020 hasta la actualidad cuantos proyectos de ley de contratos mineros han sido de conocimiento AJAM ya que esta entidad tramita y otorga los derechos mineros a los actores productivos; y actualmente cuantos proyectos de ley de contratos mineros se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional; adjunte cuadro de proyectos de ley de contratos mineros tomando en cuenta fecha de tramitación y fecha de entrega a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

8.- Informe Señor Ministro, si hasta la fecha desde el año 2020 se ha cumplido con el pago de patentes mineras informe de manera detallada y cronológica el pago de estas patentes a nivel nacional; ya que el pago que deben efectuar los APM para realizar actividades mineras en el país adjunte un cuadro con nombre y detalle de los aportantes que incumplan con el pago y si los mismo perdieron su derecho minero, conforme establece la normativa vigente.

9.- Informe Señor Ministro, si la AJAM ha cumplido con el procedimiento de las "consultas previas" ya que la misma se refiere a un proceso de diálogo con comunidades indígenas, que se realiza *antes* de implementar un proyecto minero es decir que en Bolivia, la patente minera se rige por la Ley 535 y debe pagarse anualmente para mantener el derecho minero, identificando claramente el área y código de la pertenencia; en un cuadro comparativo señale los pagos realizados a través de depósitos bancarios directos en la cuenta indicada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Con este motivo, reiteramos al señor Presidente nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.



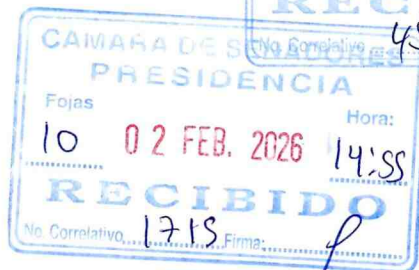
Sen. Diego E. M. Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES



Sen. Yasmín Estivariz Villarroel
PRIMERA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES



MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA



Señor
Lic. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Presente. -

REF.: REMITE RESPUESTA A P.I.E. N° 37/2025-2026.-

De mi mayor consideración:

Por instrucción del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia – Rodrigo Paz Pereira, cumpla con remitir a **fojas diez (10)** nota con Cite: NE/MMM/DGAJ/N° 0113/2026 de fecha 20 de enero de 2026, suscrita por el MBA. Ing. Marco A. Calderón de la Barca – Ministro de Minería y Metalurgia, así como la documentación adjunta, por las cuales se responde a la **Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 37/2025-2026**, solicitada a través de su Presidencia, con el objeto de que la misma sea puesta en conocimiento de la Senadora Betty Canaviri Villanueva peticionante.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.


Wilson P. Santamaria Ch.
VICEMINISTRO DE COORDINACIÓN
POLÍTICA Y LEGISLATIVA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

E-MINPR/2026-02774

WSC/OGG/mcf
Adj. Lo indicado
c.c. Archivo



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Zona Central - Calle Ayacucho Esq. Potosí
Teléfonos: +591 (2) 2184178



MINISTERIO DE
MINERÍA Y METALURGIA

La Paz, 20 de enero de 2026
NE/MMM/DGAJ/N°0113/2026

Señor
Rodrigo Paz Pereira
PRESIDENTE ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.-



REF.: RESPUESTA A PETICION DE INFORME ESCRITO N° 037/2025-2026

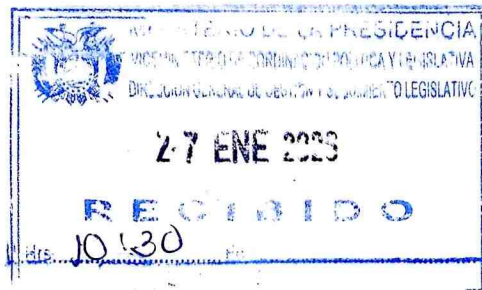
En atención a la Petición de Informe Escrito P.I.E. **N° 037/2025-2026**, remitida a esta Cartera de Estado a través de la Minuta de Instrucción **H.R. N° 05278 MINPR/VCPL/DGGSL 029/2025-2026**, emitida por el Viceministro de Coordinación Política y Legislativa dependiente del Ministerio de Presidencia, a iniciativa del Presidente de la Cámara de Senadores, Sen. Diego Avila Navajas.

Con la finalidad de responder al requerimiento formulado, el Ministerio de Minería y Metalurgia remite la información requerida, en relación a la Petición de Informe Escrito de referencia.

Con este particular motivo, hago llegar a usted mis más elevadas expresiones de respeto y consideración.

Atentamente.


MBA Ing. Marco A. Calderon de la Barca
MINISTRO DE MINERÍA
Y METALURGIA



CC. ARCHIVO
JZM/lfb/jzf
Adj lo mencionado



MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Av. Mariscal Santa Cruz - Edificio Centro de Comunicaciones, Piso 14
La Paz, Bolivia,
Teléfono: 2-2312784



PETICION DE INFORME ESCRITO (P.I.E.)
N° 037/2025-2026

Tengo el alto honor de dirigirme a su autoridad, con el objeto de elevar respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 037/2025-2026, presentada por la Cámara de Senadores. En cumplimiento a la citada solicitud la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, mediante nota AJAM/DESP/NE/70/2026, responde al siguiente cuestionario:

1. Informe Señor Ministro; si la AJAM tiene la misión de dirigir, administrar, registrar, controlar y fiscalizar la actividad minera en todo el país, y si es que cumplió con todos sus objetivos desde el año 2020 hasta el 2025, con la fiscalización control y seguridad sobre robo de mineral realizada por los jukus. Adjunte documentación de respaldo.

Respuesta al Punto 1.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 535, de Minería y Metalurgia de 28 de mayo de 2014, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) tiene a su cargo la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio del Estado, con las atribuciones dispuestas en el artículo 40 de la citada ley, entre las cuales no se encuentra la de controlar y fiscalizar el robo de mineral realizado por los jukus, tomando en cuenta que este hecho se constituye en tipo penal previsto en la Ley N° 1093 de 29 de agosto de 2018, que modifica el Código Penal.

2. Informe Señor Ministro; Si, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ejerce el control, registro, fiscalización y administración de la actividad minera en todo el territorio de Bolivia, incluyendo las operaciones dentro de las minas y si su función abarca desde el otorgamiento de derechos mineros y la lucha contra la minería ilegal, hasta la inspección técnica VB de las actividades mineras y la aplicación de sanciones; adjunte documentación de respaldo.

3. Informe Señor Ministro: La AJAM tiene la atribución de fiscalizar y controlar la actividad minera para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, y cuantas denuncias de avasallamiento ha recibido desde los años 2020 hasta el 2025 en todos los departamentos del país: adjunte documentación de respaldo.



Respuesta al Punto 2 y 3.-

Conforme se indico en el punto anterior, la AJAM desarrolla sus funciones conforme al marco normativo vigente establecido por el articulo 40 de la Ley 535, siendo sus principales ejes:

- Otorgamiento de derecho mineros
- Administración Técnica Catastral
- Servicios Técnicos Especializados
- Fiscalización y Control
- Lucha Contra la Minería Ilegal
- Adecuación de Derecho Mineros
- Protección Jurídica de los Titulares de Derecho Mineros
- Consulta Previa en Materia Minera

Cabe aclarar que esta instancia a través de las Direcciones Departamentales y Regionales se encuentra a cargo del control sobre las obligaciones legales y contractuales, establecido en el articulo 56 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia: *"I. Las Directoras o los Directores Departamentales o Regionales, vigilarán el correcto y legal cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales..."*

De igual manera el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones ambientales, así como la aplicación de medidas ante su inobservancia, no corresponde a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, previsto en el artículo 56 de la citada ley: *"II. El control del cumplimiento de las obligaciones medio ambientales y las sanciones por incumplimiento se rigen por las normas ambientales generales y las disposiciones especiales de la presente Ley, a cargo de las autoridades competentes."*

Asimismo, debe tenerse presente que la verificación del cumplimiento de obligaciones de naturaleza tributaria, laboral, de seguridad social u otras ajenas a la actividad minera en sentido estricto, así como las acciones derivadas de su incumplimiento, recaen exclusivamente en las entidades sectoriales competentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la ley precedente: *"III. El control del cumplimiento de las obligaciones, tributarias, laborales, de seguridad social y otras que no constituyan actividad minera propiamente, y las sanciones por su incumplimiento, se ejerce por las respectivas autoridades competentes."*



Finalmente, en lo que respecta al registro, control y supervisión de las actividades de comercialización de minerales y metales, conforme dispone el artículo 56 de la Ley N° 535: *“IV. El registro y control a las actividades de comercialización de minerales y metales en el mercado interno y comercio exterior se ejerce por el SENARECOM.”*

4. Informe Señor Ministro; si la AJAM cumplió con lo que establece el manual de competencias y realizó operativos en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público para desbaratar la minería ilegal y presentar denuncias penales contra los responsables, y los avasallamientos por los Jukus, en todas las cooperativas mineras y sindicatos de mismos de trabajadores mineros asalariados a nivel nacional; adjunte documentación de respaldo en legajos legalizados.

Respuesta al Punto 4.-

La AJAM, en el marco de las atribuciones establecidas en el inciso x) del artículo 40 de la Ley N° 535, realiza acciones legales frente a la explotación ilegal de recursos minerales en áreas libres, las cuales pueden ser iniciadas a denuncia escrita, a través de la plataforma digital institucional o de oficio, una vez conocidos los hechos por distintos medios.

Sin embargo, es pertinente aclarar que tanto el avasallamiento minero y el avasallamiento son conductas tipificadas como delitos de acción pública de acuerdo a la Ley 367 de 01 mayo de 2013 y la Ley 477 de 30 de diciembre de 2013, debiendo ser cualquier hecho vinculado, denunciado ante las autoridades correspondientes.

5. Informe Señor Ministro, si la AJAM se encarga de la dirección administración superior y registro de la actividad minera en Bolivia, lo que incluye la administración del catastro y la cuadriculación minera; y si hasta la fecha ha cumplido a cabalidad con estas competencias y si ha informado a su inmediato superior de todas las actividades realizado en un informe final de gestión, hacia el Ministerio de Minería y Metalurgia, adjunte documentación de respaldo.

Respuesta al Punto 5.-

La AJAM, como entidad pública autárquica, informa el cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones a través del Programa Operativo Anual (POA), el cual es objeto de seguimiento y evaluación por parte del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, en el marco de lo previsto en el artículo 69, inciso d), del Decreto Supremo N° 4857.



6. Informe Señor Ministro, si se han realizado mediante la AJAM en coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia las inspecciones técnicas oculares en los nueve departamentos de Bolivia y en específico en áreas mineras para verificar el cumplimiento de las normas y tomar acciones legales cuando se detecta actividad ilegal, como se ha hecho en algunas zonas específicas, del país como Mina Manquiri, Mina Bolívar, Mina Huanuni, Mina Colquiri, Mina Amayapamapa, Mina San Vicente y otras cumpliendo con el procedimiento correspondiente en cuanto a avasallamientos y problemas por conflictos con los Jukus, adjunte documentación de respaldo en legajos simples.

Respuesta al Punto 6.-

La AJAM realizó las verificaciones y acciones frente a la explotación ilegal de recursos minerales se inician conforme a los procedimientos establecidos en la Ley N° 535 y en el Reglamento Interno para la Realización de Acciones contra la Explotación Ilegal de Recursos Minerales, ya sea de oficio o a denuncia de parte, mediante la plataforma digital institucional.

En este contexto, corresponde reiterar que la AJAM no cuenta con competencia legal para la atención de denuncias relacionadas con avasallamientos o conflictos vinculados a los "jukus", por lo que dichas situaciones son atendidas por las instancias legalmente facultadas.

7. Informe Señor Ministro, hasta la fecha desde el año 2020 hasta la actualidad cuantos proyectos de ley de contratos mineros han sido de conocimiento AJAM ya que esta entidad tramita y otorga los derechos mineros a los actores productivos; y actualmente cuantos proyectos de ley de contratos mineros se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional; adjunte cuadro de proyectos de ley de contratos mineros tomando en cuenta fecha de tramitación y fecha de entrega a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Respuesta al Punto 7.-

Es importante precisar que la suscripción de Contratos Administrativos Mineros (CAM) corresponde a las Direcciones Departamentales y Regionales de la AJAM, conforme a lo establecido en el artículo 40, inciso f), y artículo 44 de la Ley N° 535.



Posteriormente, dichas instancias remiten las minutas de contratos a la Dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM, para su gestión ante el Ministerio de Minería y Metalurgia, en el marco del procedimiento de aprobación legislativa previsto en la normativa vigente.

En ese sentido, de la revisión de los archivos institucionales de las gestiones 2020 a 2025, se cuenta con el detalle de los Contratos Administrativos Mineros remitidos al Ministerio, así como de aquellos que fueron devueltos para su actualización normativa, no existiendo actualmente anteproyectos de ley de aprobación de CAM en curso en la AJAM, a tal efecto se adjunta tabla en Anexo 1.

8. Informe Señor ministro, si hasta la fecha desde el año 2020 se ha cumplido con el pago de patentes mineras informe de manera detallada y cronológica el pago de estas patentes a nivel nacional; ya que el pago que deben efectuar los APM para realizar actividades mineras en el país adjunte un cuadro con nombre y detalle de los aportantes que incumplan con el pago y si los mismos perdieron su derecho minero, conforme establece la normativa vigente.

Respuesta al Punto 8.-

El pago de la patente minera constituye una obligación legal de los titulares de derechos mineros, conforme a lo establecido en la Ley N° 535.

No obstante, corresponde señalar que la normativa minera vigente no establece de manera expresa la pérdida automática del derecho minero por el incumplimiento del pago de la patente, razón por la cual dicho aspecto se gestiona conforme a los procedimientos y causales previstas por ley.

9. Informe Señor Ministro, si la AJAM ha cumplido con el procedimiento de las "consultas previas" ya que la misma se refiere a un proceso de dialogo con comunidades indigenas, que se realiza antes de implementar un proyecto minero es decir que en Bolivia, la patente minera se rige por la Ley 535 y debe pagarse anualmente para mantener el derecho minero, identificando claramente el área y código de la pertenencia; en un cuadro comparativo señale los pagos realizados a través de depósitos bancarios directos en la cuenta indicada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).



Respuesta al Punto 9.-

El derecho a la consulta previa, libre e informada se encuentra plenamente garantizado en el marco de lo dispuesto por el artículo 207 de la Ley N° 535, en concordancia con el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros (ROEDM) y la Constitución Política del Estado.

Dicho procedimiento es de cumplimiento obligatorio en los trámites de suscripción de Contratos Administrativos Mineros, conforme a la normativa vigente. En cuanto al aspecto referido al pago de patentes mineras, corresponde remitirse a lo señalado en la respuesta precedente.

CC. ARCHIVO
JZM/lrb/jzf
Adj lo mencionado

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Av. Mariscal Santa Cruz - Edificio Centro de Comunicaciones, Piso 14
La Paz, Bolivia,

0003



Anexo 1
RESPUESTA AL PUNTO 7 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA APROBACION
LEGISLATIVA

GESTIÓN	CANTIDAD DE CAMS	JURISDICCIÓN A LA QUE CORRESPONDE LOS CAM
2020	0	0
2021	1	DDOR
	3	DDOR
	8	DDSC
	100	23-DDSC
		28-DDLP
		18-DRTP-TI
		3-DDOR
		13-DDCBBA (actual 15-DRPT-CH DDCH)
2022	70	6-DDLP
		21-DDSC
		23-DRTP-TJ
		7-DDCBBA
		13-DRPT-CH
2023	32	11-DRPT-CH
	27	21-DRTP-TJ
	4	DDLP
	15	DDLP
2024	19	DDSC
	1	DDLP
	9	DRPT-CH
	23	DDOR
	11	DDCBBA
	36	DDCH
	38	DDPT
	19	DRTP-TJ
2025	7	DDSC
	18	DDCBBA
	6	DDLP

Fuente: AJAM



Contratos Mineros Administrativos

CANTIDAD DE CAMs	JURISDICCION A LA QUE CORRESPONDE
7	Dirección Regional Tupiza Tarija DRTP-TJ
14	Dirección Departamental Santa Cruz -DDSC
24	Dirección Departamental Cochabamba-DDCCBA
18	Dirección Departamental de Potosi DDPT
14	Dirección Departamental de Oruro- DDOR
9	Dirección Departamental de Chuquisaca -DDCH
23	Dirección Departamental La Paz-DDLP
27	Dirección Departamental La Paz-DDLP
TOTAL: 136	

Fuente: AJAM